

1505999-08.2020.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... que melhor responde à natureza do roubo, crime gravíssimo, e à personalidade de quem o pratica, infensa à disciplina social e orientada para a delinquência violenta". (TJ/SP - 5ª Câmara - Apel. Crim. nº 993.05.004339-8 - j. 27.04.09 - Rel. Des. Carlos Biasotti). E, ainda: "EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA e ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1505999-08.2020.8.26.0114 controle:2020/000722

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2156690/2020 - 02º D.P. CAMPINAS, 8073028 - 02º D.P. CAMPINAS, 803/20/010 - 02º
D.P. CAMPINAS, 2156690 - 02º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA e outro

Vítima:

LUCIANA PIRES DE CAMARGO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II, V, Parte A, I (duas vezes), 69 "caput" e Art. 158 § 1º § 3º,
Parte 1 todos do(a) CP e Art. 244-B "caput" (duas vezes) do(a) ECA(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, RG nº 37.792.409/SP e CAIO GUILHERME DA SILVA MORAES, RG nº 50.066.470/SP, foram processados como incurso nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, em concurso formal, e 158, §1º e §3º, ambos do CP, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, por duas vezes, em concurso formal, obedecida ainda a regra do artigo 69 do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 19.01.22 (fls. 01/03 e 178). Devidamente citados, foram apresentadas respostas a acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 181/186, 210, 217, 246 e 263/264). Em audiência, foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunha arroladas, bem como os interrogatórios dos réus. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto a Defesa formulou pleitos alternativos de absolvição dos acusados por falta de provas ou afastamento das majorantes de restrição da liberdade e emprego de arma. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre do boletim de ocorrência, relatórios de investigação, autos de reconhecimento e oralidade (fls. 07/15, 16/24, 35/40, 86/67, 124/125 e 157/162). A autoria também consolidou-se. Com efeito, em seus interrogatórios judiciais os acusados limitaram-se a negar os fatos, sem apresentar as indispensáveis explicações, apenas insinuando que a acusação teria sido forjada. A vítima hoje ouvida discorreu sobre o roubo cometido por três indivíduos que interceptaram a trajetória de seu veículo e a renderam, juntamente com a vítima Luciana. Dois deles ficaram no banco de trás com ela, enquanto um terceiro assumiu o volante do carro, mantendo Luciana no banco do passageiro. Foram mantidas como reféns por cerca de duas horas, período durante o qual foram ameaçadas e despojadas de seus bens, dentre eles, celular, alianças, cartões bancários e documentos pessoais. Os meliantes ainda as obrigaram a fornecer as senhas de seus cartões bancários. Ficaram em poder de um deles, armado, enquanto os outros dois saíram para efetuar saques, mas não conseguiram. Ainda segundo a vítima, no instante da abordagem havia outros indivíduos que acompanhavam o trio e que renderam outro veículo que vinha atrás dela. Ratificou os reconhecimentos efetuados na fase policial, reconhecendo pessoalmente os réus em audiência, assim como confirmou ter reconhecido o menor Alexandre na delegacia. Também foi ouvido o investigador de polícia que discorreu sobre as investigações que culminaram com a prisão e identificação dos acusados. A prova é incontroversa e incrimina nitidamente os acusados, não havendo por que ignorar as palavras da vítima, que narrou com pormenores toda a ação criminosa e mostrou-se segura quanto aos reconhecimentos efetuados em audiência, apontando ambos os réus dentre outros detentos que foram colocados ao lado deles. E sobre a validade dos reconhecimentos levados a efeito na polícia e em Juízo, confira-se: "Prova - Reconhecimento pessoal ou fotográfico - Meio probatório de inegável valor, podendo ser desconsiderado somente quando houver alguma circunstância que torne suspeita a identificação" (RT - 830/676). As majorantes do roubo e da extorsão merecem subsistir eis que os acusados e o menor agiram em conjunto e armados, inclusive com divisão de tarefas, mantendo as vítimas subjugadas durante toda a ação criminosa, sendo irrelevante que o artefato por eles usado não tenha sido apreendido, pois basta que sua utilização seja confirmada pela prova oral colhida. Consequentemente deve prevalecer a qualificadora da extorsão "... porquanto a restrição da liberdade da vítima era condição necessária para a obtenção da vantagem econômica almejada pelos agentes..." (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0005299-77.2018.8.26.0114 - 8ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 05.12.19 - Rel. Des. Maurício Valala). E, ainda: "De fato e como constou dos autos da Apelação nº 993.08.042782-8, citando contrarrazões recursais, '...Em primeiro lugar, vale dizer que pouco importa se a restrição durou apenas o suficiente para a perpetração do crime, vez que tal condição não é exigida pelo artigo 157, § 2º, V, do Código Penal. Ademais, se admitíssemos tal argumento, estaríamos justificando a conduta mais grave dos agentes, em restringir a liberdade das vítimas, simplesmente porque estavam no iter criminis da ação delitiva. Ora, isto seria um prêmio aos agentes que restrinjam a liberdade da vítima enquanto cometem o crime, em detrimento daqueles que o façam depois. Assim, por tal lógica, poderíamos chegar ao absurdo de dizer que agentes que cercearam a

liberdade das vítimas por 10 horas enquanto praticavam o crime não merecem ser incurso na qualificadora, enquanto agentes que cerceassem a liberdade das vítimas por 5 minutos, mas depois do tempo necessário para a perpetração do crime, não merecem. É evidente, face à redação do artigo 157, § 2º, V, do Código Penal e da lógica acima apresentada, que ambos são merecedores da incursão na causa de aumento, vez que a ação de restringir a liberdade das vítimas torna a conduta mais gravosa". (TJ/SP – Apel. Crim. nº 0036263-68.2009.8.26.0114 – 11ª Câmara Criminal - Campinas – v.u. – j. 16.03.11 – Rel. Des. Antonio Manssur). E sobre a arma: "Para a caracterização da causa especial de aumento, do § 2º, inciso I, do art.157, do CP, é dispensável a apreensão da arma de fogo, se existem elementos outros aptos a comprovar a efetiva utilização daquele instrumento. Precedentes desta Corte" (STJ – HC nº 13.983/SP – 6ª Turma – j. 24.10.2000 – Rel. Min. Fernando Gonçalves in RJTACrim/SP – 50/300). No caso foram dois roubos cometidos em concurso formal, além de uma extorsão, havendo entre esta e os primeiros, o concurso material de infrações. Contudo, em relação a extorsão, o concurso de agentes e o emprego de arma serão considerados como circunstâncias judiciais para aumentar a pena-base. A corrupção de menores também configurou-se, pois trata-se de delito formal, bastando para sua caracterização que o agente pratique com o adolescente a infração penal ou induza-o a praticá-la, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável, observando tratar-se de um único crime, havendo entre este e os demais o concurso material. Trata-se de matéria já pacificada pelo C. Superior de Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 500, cujo enunciado é o seguinte: "A configuração do crime do art.244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à dosagem da pena dos acusados que, por ser idêntica, será calculada apenas uma vez (CP, arts. 59 e 68): ARTIGO 158 - A) Pena-base: 08 anos de reclusão e 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (a pena-base foi acrescida de 1/3 considerando a culpabilidade dos acusados). A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: justifico o aumento da pena-base, eis que o crime foi cometido com emprego de arma e em concurso de pessoas, circunstâncias que revelam um maior desvalor da conduta e audácia dos agentes, devendo ser considerada na primeira fase do cálculo, e não na terceira, em face da posição topográfica dos parágrafos. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento das vítimas: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Redução de 1/6, resultando na pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena retro aplicada. ARTIGO 157 - A) Pena-base: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento das vítimas: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: 1) o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e com restrição da liberdade das vítimas, o que revela maior audácia e periculosidade dos agentes, razão pela qual, nos termos do artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, elevo a pena em 3/8, resultando na reprimenda de 05 anos e 06 meses de reclusão e 13 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A propósito: "Elevar a pena de um agente que praticou o roubo com duas causas de aumento na fração mínima é tratá-lo desigualmente com favorecimento, esclareça-se quando se pensa na situação de um agente que tenha cometido o delito de roubo com a incidência de apenas uma majorante. Ora, dentro da faixa de elevação permitida pela lei, não se mostra nem razoável nem justo elevar a pena de 1/3. Para evitar tal desigualdade, há diversos julgados entendendo pelo aumento gradual da penalidade

dentro do intervalo estipulado em frações variadas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 0010922 - 74.2008.8.26.0114- 5ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 24.03.11 - Rel. Des. Sérgio Rui). 2) o roubo foi praticado com emprego de arma de fogo. Acréscimo de mais 2/3, resultando na reprimenda de 09 anos e 02 meses de reclusão e 21 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente

à época dos fatos. Sobre o aumento ora calculado: "Na terceira fase, incidentes as causas de aumento do concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, a reprimenda foi majorada de 3/8, segundo o posicionamento adotado por esta Colenda Câmara. Presente, ainda, a causa de aumento relativa ao uso de arma (prevista no 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, inserido pela Lei nº 13.654/18), a reprimenda foi acrescida de mais 2/3, acertadamente" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 1500373-35.2018.8.26.0548 - 14ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 12.09.19 - Rel. Des. Walter da Silva). 3) concurso formal, eis que foram cometidos dois roubos dentro de um mesmo contexto fático, motivo pelo qual, considerando o número de crimes praticados, elevo a pena em mais 1/6, resultando na reprimenda de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão e 24 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. ARTIGO 244 - A) Pena-base: 01 ano de reclusão. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, motivo pelo qual torno definitiva a pena-base aplicada. Em face do concurso material de infrações, as penas aplicadas devem ser somadas, resultando na reprimenda final de 18 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão e 34 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, em face do quantum aplicado e por se tratar de delitos cometidos mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma e restrição da liberdade das vítimas, cuja prática denota ousadia e periculosidade intensa, trazendo desassossego e temor à população, com evidente clamor público, de modo que o regime mais rigoroso é o único cabível na hipótese em questão (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Nesse sentido: "O regime prisional fechado, no início, é o que melhor responde à natureza do roubo, crime gravíssimo, e à personalidade de quem o pratica, infensa à disciplina social e orientada para a delinquência violenta". (TJ/SP - 5ª Câmara - Apel. Crim. nº 993.05.004339-8 - j. 27.04.09 - Rel. Des. Carlos Biasotti). E, ainda: "EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA e ROUBO MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Condenação mantida nos termos da r. sentença recorrida. Firme palavra da vítima, corroborada pelo relato dos policiais militares e pela confissão dos réus, mesmo que parcial. Impossibilidade de absorção da extorsão pelo roubo, tratando-se de crimes autônomos executados no mesmo contexto fático. Continuidade delitiva ou concurso formal inadmissíveis, ausentes seus requisitos. Penas readequadas para reduzir a exasperação da pena-base. Regime inicial fechado inafastável. Apelo defensivo parcialmente provido" (sublinhei, TJ/SP - Apel. Crim. nº 0001439-03.2017.8.26.0050 - 1ª Câmara - São Paulo - v.u. - j. 27.08.18 - Rel. Des. Diniz Fernando). Todavia, poderão apelar em liberdade, uma vez que não se encontram presos por este processo. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 722/20 e: A) CONDENO O RÉU ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, RG nº 37.792.409/SP, a cumprir 18 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 34 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma dos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, e 158, §1º e §3º, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma dos artigos 69 e 70 do primeiro diploma legal. B) CONDENO O RÉU CAIO GUILHERME DA SILVA MORAES, RG nº 50.066.470/SP, a cumprir 18 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 34 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à

norma dos artigos 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, e 158, §1º e §3º, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma dos artigos 69 e 70 do primeiro diploma legal. Transitada em julgado, expeçam-se mandados de prisão. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 31 de outubro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA